

1004249-87.2022.8.26.0007

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Cláusulas Abusivas

Magistrado: Sueli Juarez Alonso

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VII - Itaquera

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... do veículo com intuito de impedir o roubo. Afirmou que ao adquirir o equipamento de emissão de sinal para bloqueio o autor foi esclarecido sobre o funcionamento e obrigações a cumprir, dentre elas, de que deveria fazer testes mensais obrigatórios para fazer jus ao pagamento, compra de documentos, conforme previsto. Afirmou que o autor deixou de fazer os testes mensais. Esclareceu que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VII - Itaquera

2ª Vara Cível

Avenida Pires do Rio, 3915, São Paulo - SP - cep 08240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1004249-87.2022.8.26.0007 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1004249-87.2022.8.26.0007

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Cláusulas Abusivas

Requerente:

José Adriano Claro da Silva

Requerido:

Car System Alarmes LTDA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sueli Juarez Alonso

VISTOS.

JOSÉ ADRIANO CLARO DA SILVA, qualificado e representado nos autos, ajuizou ação de indenização por danos materiais contra CAR SYSTEM ALARMES LTDA, qualificado e representado nos autos, alegando, em síntese, que é proprietário do veículo descrito na inicial e firmou contrato com o réu que garante a compra dos documentos. Afirmou que o veículo foi roubado. Ocorre que comunicou o fato ao réu, mas não logrou êxito em bloquear o bem. Alegou que sempre pagou em dia os serviços de rastreamento e bloqueio e que o réu não bloqueou o bem fato que lhe causou prejuízo material, pois não pagou o valor conforme contratado. Requereu indenização pelos danos materiais, valor do veículo pela tabela FIPE, além das verbas decorrentes da sucumbência. Vieram os documentos de fls. 13/61.

Citação - fls. 67.

Contestação - fls. 68/83 - alegando, em síntese, que a relação contratual é de prestação de serviço de envio de sinais de ondas bloqueadoras de ignição eletrônica do veículo com intuito de impedir o roubo. Afirmou que ao adquirir o equipamento de emissão de sinal para bloqueio o autor foi esclarecido sobre o funcionamento e obrigações a cumprir, dentre elas, de que deveria fazer testes mensais obrigatórios

para fazer jus ao pagamento, compra de documentos, conforme previsto. Afirmou que o autor deixou de fazer os testes mensais. Esclareceu que a manutenção mensal garante a perfeita funcionalidade do equipamento bloqueador. Impugnou o pedido de indenização e o valor pleiteado e requereu a improcedência do pedido. Vieram os documentos de fls. 84/111.

Réplica – fls. 115/116.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de pedido de indenização por danos materiais por infração contratual.

O autor afirmou que seu veículo foi roubado e não houve o pagamento dos documentos conforme contratado tendo em vista que o bem não foi encontrado.

De plano se verifica que não se trata de um contrato de seguro, mas sim de prestação de serviços.

O réu se comprometeu a prestar o serviço de bloqueio de sinal em caso de furto ou roubo, rastreamento e localização nos mesmos casos.

O contrato prevê cláusula de indenização, valores expressos, em caso de não localização, desde que cumpridas as exigências do contrato.

Entre as exigências contratadas, o autor deveria fazer testes mensais para garantia do funcionamento adequado do equipamento, no entanto, admitiu que não fez os testes alegando desconhecimento da obrigatoriedade.

A não localização do veículo, como se observa, ocorreu por culpa exclusiva do autor que não cumpriu com o avençado, ou seja, não manteve o equipamento em perfeitas condições de uso.

Os prejuízos alegados pelo autor ocorreram por sua própria negligência. Não cumpriu sua obrigação contratual, portanto, não pode exigir indenização.

Nem há que se falar em desconhecimento, pois consta expressamente no contrato. A cláusula não deixa dúvida quanto à obrigatoriedade dos testes – fls. 84. Os testes estavam disponibilizados.

Posto isso, julgo improcedentes os pedidos. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, corrigidos a partir de cada desembolso e, ainda, honorários advocatícios que fixo em 10% sobre dado á causa, corrigidos desde o ajuizamento, devidos na forma do art. 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA